Ungeschriebene Vertragspflichten

Englisches Vertragsrecht | Terms implied in law | Vertragsart und gesetzliche Pflichten

Ein Mietvertrag betrifft eine Wohnung im oberen Stockwerk und sagt wenig über Treppen und Aufzüge. Wer muss sie instand halten? Eine Pflicht kann zum Vertrag gehören, weil das Recht sie mit dieser Art von Vertragsverhältnis verbindet.

1. Mit der Vertragsart beginnen

Bestimmen Sie die Vertragsart und ihre maßgeblichen Merkmale. In einem Mehrparteienhaus kann der Vermieter die Kontrolle über Gemeinschaftsanlagen behalten, auf die die Mieter angewiesen sind. Im Common Law kommt es darauf an, ob die Pflicht ein notwendiger Bestandteil dieses Vertragsverhältnisses ist. Eine anerkannte Pflicht gilt für Verträge dieser Art, soweit sie nicht wirksam abgeändert wurde.

2. Die Notwendigkeit der Pflicht begründen

Erklären Sie, warum die vorgeschlagene Pflicht zu dieser Vertragsart gehört. Die Kontrolle über die Anlagen, die Abhängigkeit von ihrer Nutzung und die tatsächliche Aufgabenverteilung können entscheidend sein. So kann das Recht eine Partei schützen, die die Aufgabe nicht selbst übernehmen kann. Dass die Regelung wünschenswert wäre, genügt für sich genommen nicht.

3. Die Pflicht genau bestimmen

Benennen Sie den Verpflichteten, den Umfang der Pflicht und den einzuhaltenden Maßstab. In *Liverpool City Council v Irwin* ging es um angemessene Sorgfalt bei Gemeinschaftsanlagen. Ob dieser Maßstab gilt oder der störungsfreie Betrieb garantiert ist, macht für die Prüfung einer Pflichtverletzung einen Unterschied.

4. Grundlage, Umfang und Verletzung getrennt prüfen

Klären Sie zuerst Grundlage und Umfang der Pflicht. Lesen Sie die ausdrücklichen Vertragsbestimmungen und prüfen Sie, ob ein Gesetz einen Ausschluss beschränkt. Vergleichen Sie dann den geschuldeten Maßstab mit dem tatsächlichen Verhalten.

> Legal English | **A necessary incident of the relationship** bezeichnet eine Pflicht, die das Recht als notwendigen Bestandteil dieser Vertragsart behandelt.

Liverpool v Irwin und seine Grenzen

1. Gemeinschaftsanlagen unter Kontrolle des Vermieters

Die Mieter eines Hochhauses in Liverpool waren auf Aufzüge, Treppen und Müllschächte angewiesen. Die Stadt behielt die Kontrolle über diese Gemeinschaftsbereiche. Die Mietunterlagen regelten die Pflichten des Vermieters nur unvollständig. Die Mieter stützten ihre Widerklage auf eine ungeschriebene Pflicht.

2. Die Begründung des House of Lords

Eine Pflicht für die Gemeinschaftsanlagen war nach der Art des Mietverhältnisses notwendig. Die Mieter waren für die Nutzung ihrer Wohnungen auf die Anlagen angewiesen. Die Kontrolle lag beim Vermieter. Er musste mit angemessener Sorgfalt dafür sorgen, dass die Anlagen in brauchbarem Zustand blieben. Bloße Zweckmäßigkeit hätte für die Ergänzung des Vertrags nicht genügt.

3. Ergebnis | Die Pflicht bestand, ihre Verletzung blieb unbewiesen

Die Mieter konnten eine Verletzung dieser Pflicht nicht beweisen. Der Zustand der Anlagen und die Ausfälle waren erheblich. Das Gericht berücksichtigte auch die Reaktion des Vermieters und Schwierigkeiten durch Vandalismus. Ein Ausfall kann trotz angemessener Sorgfalt eintreten.

4. Ein weiteres Vertragsverhältnis | Scally

In *Scally* erkannte das House of Lords eine eng begrenzte Pflicht des Arbeitgebers an, Beschäftigte über eine wertvolle Zusatzleistung der Altersversorgung aus kollektiv ausgehandelten Vertragsbedingungen zu informieren. Sie mussten selbst tätig werden, um ihn zu nutzen, und konnten ihn vernünftigerweise nicht kennen.

> Urteilsanalyse | In *Irwin* sind die Begründung der Pflicht und der fehlende Nachweis ihrer Verletzung zwei getrennte Teile der Entscheidung.

Drei Quellen ungeschriebener Pflichten

1. Implied in fact | Der konkrete Vertrag

Legen Sie zunächst den ausdrücklichen Vertrag aus. Nach *Marks and Spencer v BNP Paribas* kommt eine Ergänzung in Betracht, wenn sie für die praktische Funktionsfähigkeit des Geschäfts notwendig oder so offensichtlich ist, dass sie sich von selbst versteht. Bloße Billigkeit oder Zweckmäßigkeit genügt nicht. Die Pflicht muss klar formulierbar und mit den ausdrücklichen Bestimmungen vereinbar sein.

Beim *officious bystander test* fragt man, ob beide Parteien die Pflicht bei Vertragsschluss als selbstverständlich angesehen hätten, wenn jemand sie vorgeschlagen hätte.

2. Implied in law | Eine Vertragsart

Bestimmen Sie die Vertragsart, die rechtliche Grundlage und den Inhalt der anerkannten Pflicht. Eine Pflicht des Common Law kann durch eine wirksame ausdrückliche Regelung verdrängt werden. Legen Sie die Klausel aus und prüfen Sie zwingende Schutzregeln.

3. Gesetz | Die Pflicht folgt aus einer Vorschrift

Section 11 des Landlord and Tenant Act 1985 begründet bei erfassten Wohnungsmietverträgen Instandhaltungspflichten, unter anderem für Bausubstanz, Außenseite und bestimmte Installationen. Sections 12 bis 14 regeln Grenzen des Ausschlusses und den Anwendungsbereich. Die Pflicht aus *Irwin* hat eine eigene Grundlage im Common Law.

4. Weiteres Beispiel | Dienstleistungen für Verbraucher

Nach Section 49 des Consumer Rights Act 2015 gehört zum Dienstleistungsvertrag mit Verbrauchern die Pflicht, mit angemessener Sorgfalt und Fachkunde zu arbeiten. Section 57 verhindert den Haftungsausschluss und regelt Haftungsbeschränkungen. Prüfen Sie, ob das Gesetz den Vertrag erfasst und wie die Klausel wirkt.

> Fallprüfung | Benennen Sie zuerst die Grundlage. Beim Gesetz kommt es auf Norm und Anwendungsbereich an. Im Common Law kommt es darauf an, ob die Pflicht den einzelnen Vertrag oder eine Vertragsart betrifft.

Übungsfall und Quellen

Der Aufzug und die undichte Außenwand

Eine Mieterin wohnt im neunten Stock. Allein der Vermieter kontrolliert den Aufzug. Im Vertrag steht, dass ein unterbrechungsfreier Betrieb nicht garantiert wird. Der Vermieter erhält wiederholt Störungsmeldungen, lässt aber eine empfohlene Reparatur sechs Wochen lang liegen. Durch eine schadhafte Außenwand dringt außerdem Wasser ein. Unterstellen Sie, dass Section 11 des Gesetzes von 1985 den Vertrag und die Wand erfasst. Welche Pflichten sind zu prüfen?

Musterlösung

Aufzug. Die Art des Mietverhältnisses und die Kontrolle sprechen für die Sorgfaltspflicht aus *Irwin*. Die Klausel betrifft die Garantie eines störungsfreien Betriebs. Nach ihrem Wortlaut muss sie die Sorgfaltspflicht nicht verdrängen. Meldungen und unbearbeitete Empfehlung sprechen für einen Verstoß. Entscheidend ist, welche Reaktion angemessen gewesen wäre.

Außenwand. Prüfen Sie die gesonderte Instandhaltungspflicht nach Section 11. Was wurde dem Vermieter mitgeteilt, wann konnte er reagieren und wäre ein etwaiger Ausschluss nach Section 12 wirksam?

Beweise. Wartungsprotokolle, die technische Empfehlung und die Daten der Meldungen zeigen, welche Maßnahmen der Vermieter wann vernünftigerweise ergreifen konnte.

> Abwandlung | Der Vermieter besorgt umgehend Ersatzteile und veranlasst eine angemessene Reparatur. Der Aufzug bleibt dennoch mehrere Tage außer Betrieb. Der Ausfall allein beweist keinen Verstoß gegen die Pflicht aus *Irwin*.

Ausgewählte Rechtsprechung und Gesetze

Liverpool City Council v Irwin [1977] AC 239 | Gemeinschaftsanlagen
Scally v Southern Health and Social Services Board [1992] 1 AC 294 | Informationspflicht des Arbeitgebers
Marks and Spencer plc v BNP Paribas [2015] UKSC 72 | Ergänzung im Einzelfall
Barton v Morris [2023] UKSC 3, paras 41–49 | Grundlagen und Vertragswortlaut
Landlord and Tenant Act 1985 s 11 | Instandhaltungspflichten
Landlord and Tenant Act 1985 ss 12–14 | Ausschluss und Anwendungsbereich
Consumer Rights Act 2015 s 49 | Sorgfalt und Fachkunde
Consumer Rights Act 2015 s 57 | Haftungsausschluss